

0008368-13.2014.8.26.0291

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Leandro Galluzzi dos Santos

Comarca: Jaboticabal

Foro: Foro de Jaboticabal

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jhonathan Felipe da Rocha

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leandro Galluzzi dos Santos

Vistos.

Trata-se de execução da pena de MULTA imposta ao sentenciado Jhonathan Felipe da Rocha.

O Ministério Público manifestou-se (fls. 220) requerendo a extinção da presente demanda, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaboticabal

Foro de Jaboticabal

Vara Criminal

Praça do Café, s/nº, Jaboticabal-SP - cep 14870-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0008368-13.2014.8.26.0291 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0008368-13.2014.8.26.0291

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jhonathan Felipe da Rocha

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leandro Galluzzi dos Santos

Vistos.

Trata-se de execução da pena de MULTA imposta ao sentenciado Jhonathan Felipe da Rocha.

O Ministério Público manifestou-se (fls. 220) requerendo a extinção da presente demanda, consignando que houve a prescrição da pretensão executória da pena de

multa.

O prazo prescricional da pretensão executória da pena de multa é regulado pelo mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade. Deste modo, considerando que o lapso temporal decorrido entre a data do trânsito em julgado para a acusação e a presente data, é necessário reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória, restando prejudicado o prosseguimento desta execução da multa imposta.

Pelo exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do sentenciado Jhonathan Felipe da Rocha, EM RELAÇÃO À PENA DE MULTA, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c.c. o 109, inciso V, c.c. o artigo 110, c.c. o artigo 112. Inciso I, c.c. o artigo 114, inciso II, c.c. o artigo 115, todos do Código Penal, ante a ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Após o trânsito em julgado, providencie-se as comunicações de praxe.

Oportunamente, arquivem-se os autos, com as devidas movimentações e atualizações junto ao sistema informatizado.

Jaboticabal, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA